EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

MARIA SUELY CAMPOS[1], Governadora do ESTADO DE RORAIMA, com sede no Palácio Senador Hélio Campos, na Praça do Centro Cívico s/n, CEP: 69.301-380, em Boa Vista – Roraima, com fundamento no artigo 103, inciso V, da Constituição Federal, e nos artigos 2º, 10, 12 e seguintes da Lei federal n. 9.868/1999, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, visando à declaração de inconstitucionalidade parcial do Decreto Legislativo nº 143, de 20 de julho 2002, e do Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 20 de abril de 2004, este promulgou a Convenção nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT – sobre Povos Indígenas e Tribais, pelas razões fáticas e jurídicas, a seguir consignadas.

I - SÍNTESE DA PRESENTE DEMANDA CONSTITIUCIONAL

A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por escopo o reconhecimento da invalidade jurídico-constitucional do artigo 6º, 1, a), 2, artigo 13,1 e 2, artigo 14, 1 e 2, artigo 15, 2, todos da Convenção nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT – sobre Povos Indígenas e Tribais promulgada pelo Decreto nº. 5.051, de 19 de abril de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 20 de abril de 2004, por violação aos postulados constitucionais do artigo 1º, incisos I e IV,

[1] Doc. 1- Termo de Posse no Cargo de Governadora do Estado de Roraima

do artigo 4º, inciso I, do artigo 20, XI, do artigo 21, IX, do artigo 43, *caput*, do art. 48, IV, do artigo 58, § 2, VI, do artigo 170, incisos I e VII, do artigo 231, todos da Constituição Federal, tendo em vista a subordinação normativa das convenções e dos tratados internacionais à Constituição da República, conforme se verifica dos artigos abaixo:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
> **I - a soberania;**
> [...]
> **IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;**
>
> Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
> **I - independência nacional;**
> [...]
> **Art. 20. São bens da União:**
> [...]
> **XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.**
> [...]
> Art. 21. Compete à União:
> [...]
> IX - elaborar e executar planos nacionais e **regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;**
> [...]
> Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
> [...]
> Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
> [...]
> IV - planos e programas nacionais, **regionais e setoriais de desenvolvimento**;
> V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo **e bens do domínio da União**;
> [...]
>
> Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
> [...]
> § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
> [...]
> VI - apreciar programas de obras, **planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento** e sobre eles emitir parecer.
> [...]

Art. 170. A ordem econômica, fundada **na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios**:
I - soberania nacional;
[...]
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
[...]
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, **incluídos os potenciais energéticos**, a **pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas** só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, **ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei**.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, **ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé**.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. (sem os destaques no original)
[...]

As normas impugnadas (Convenção nº. 169 da OIT) assim dispõem:

Artigo 6º
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) **consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas**, cada vez que sejam

previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente; (negrito acrescentado).

[...]

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, **com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas**. (negrito acrescentado).

Artigo 13

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras **ou territórios**, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.

2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 **deverá incluir o conceito de territórios**, o que abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma.

Artigo 14

1. **Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade** e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. (negrito acrescentado).

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente **e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade** e posse. (negrito acrescentado).

[...]

Artigo 15

[...]

2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos, existentes na terras, **os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados**, a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e receber indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas atividades. (negritos acrescentados).

II - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de tratados ou convenções internacionais, em face da Constituição Federal, encontra assento na jurisprudência dessa Corte Constitucional (ADI 1480-DF; ADI 3239-DF).

O Estado de Roraima, foi admitido apenas na qualidade de assistente processual no "PET 3388-RR", relativa ao julgamento da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, que resultou na fixação das 19 (dezenove) condicionantes, por sinal, consideradas pressupostos para o reconhecimento da validade da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

Sucede que tais condições são desprovidas de força vinculante, uma vez que foram entabuladas em decisão proferida em ação popular.

Por isso, tal fato tem gerado polêmicas no meio jurídico, resultando no Parecer Normativo nº 001/2017/GAB/CGU/AGU - PROCESSO: 00400.002203/2016-01 INTERESSADO: CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, assinado pelo Presidente da República, e publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 20 de julho de 2017. (Doc. 3)

Pois bem, condicionar a execução de obras públicas à consulta prévia dos povos indígenas interessados, tem acarretado prejuízos estruturais ao desenvolvimento socioeconômico do Estado de Roraima. Senão, vejamos:

1. O Estado de Roraima continua sendo o único Estado da Federação que não faz parte do sistema integrado de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil[2].
2. Sucede que se encontra paralisada a execução da obra destinada à instalação de torres de transmissão entre o denominado "Linhão de Tucuruí" e o Estado de Roraima, em decorrência de decisão judicial proferida pela Justiça Federal do Estado do Amazonas, determinando que tais obras prossigam apenas após ficar comprovada a efetiva consulta à Comunidade Indígena Waimiri Atroari, conforme se extrai da Sentença proferida nos autos da ACP 18408-23.2013.4.01.3200. (Doc.4).
3. A necessidade energética do Estado de Roraima é atendida, de forma precária, pelo Sistema de Interligação Brasil/Venezuela e, pelo menos, por 3 (três) usinas termelétricas que utilizam como matéria prima óleo diesel.

---

[2] [2]"**[...] é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é formado pelas empresas das regiões Sul**, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica". Disponível em http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx. Acesso em: 14/11/2015.

4. Ocorre que, pelo menos, desde janeiro de 2010, houve uma redução da quantidade e da qualidade do fornecimento da energia fornecida pelo País venezuelano, em função de que as autoridades Venezuelanas decretaram estado de "emergência elétrica", conforme reconhece a própria União, por meio Ministério de Energia, através da Nota Técnica nº. 115/2013-DPE/SPE-MME. (doc. 05).
5. Ademais, nos últimos 06 (seis) meses, os "apagões" têm se intensificado, de modo que é cada vez mais evidente que somente a interligação com o Linhão de Tucuruí poderá resolver as constantes quedas de energia, de consequências desastrosas à população roraimense, **tais como falta de energia nos hospitais e postos de saúde, nas escolas públicas, inclusive nas escolas públicas indígenas**.
6. O interesse do Estado de Roraima na presente ação direta de inconstitucionalidade se mostra evidente, uma vez que o zoneamento ecológico-econômico desse Ente Federativo encontra-se suspenso, tendo em vista a decisão da Justiça Federal de Roraima determinando ao Estado de Roraima que **paralise todas as atividades concernentes à elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico de Roraima, inclusive as ações da Comissão Institucional de Análise do ZEE e a eventual tramitação da respectiva proposta legislativa, até que se promovam ações que assegurem o exercício dos direitos de participação e de consulta prévia aos povos indígenas roraimenses no processo de elaboração do ZEE estadual**, conforme decisão judicial nos autos do Processo 1000487-02.2017.4.01.4200. (doc.06).

III – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS

As normas veiculadas no artigo 6º, 1, a), 2, artigo 13,1 e 2, artigo 14, 1 e 2, artigo 15, 2, todos da Convenção nº. 169 da OIT - internalizada na ordem jurídica brasileira através do Decreto nº. 5.051/2004 - estão em desarmonia com os preceitos do artigo 1º, incisos I e IV, do artigo 4º, inciso I, artigo 20, XI, artigo 21, IX, artigo 43, *caput*, art. 48, IV, artigo 58, § 2º, VI, artigo 170, incisos I e VII, artigo 231, todos da Constituição Federal, uma vez que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios da independência e da soberania nacional.

A norma do artigo 13, 1 e 2, da Convenção nº. 169 da OIT, ao estabelecer que **o termo "terras" deve incluir o conceito de território**, entra em colisão direta com a norma do artigo 20, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista que, **nos termos do mencionado dispositivo constitucional, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União**.

Ora, na mesma moldura, a norma do artigo 14, 1 e 2, da Convenção nº. 169 da OIT, ao dispor que **se deva reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade** e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam, bem como que os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente **e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade** e posse, violam frontalmente a

norma do artigo 20, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista que, nos termos do mencionado dispositivo constitucional, **as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União**.

Nesse compasso, as referidas normas dos artigos 13, 1, 2, e 14, 1, 2, todas da Convenção nº 169 da OIT, também violam diretamente os preceitos do artigo 231, *caput*, e seu § 1º, porquanto de acordo com o entendimento sedimentado pelo plenário do STF, a inclusão de determinada área entre as "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios" deve ser aferida, **tendo como marco temporal a data de 05 de outubro de 1988** (data da promulgação de CF). Daí a razão da condicionante número 17 prevista no acórdão da PET 3388-RR no sentido de que "**é vedada a ampliação da terra indígena já demarcada**".

Propositadamente, colaciona-se trecho do referido acórdão:

> [...]
> 11. O CONTEÚDO POSITIVO DO ATO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. 11.1. **O marco temporal de ocupação. A Constituição Federal trabalhou com data certa —— a data da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) —— como insubstituível referencial para o dado da ocupação de um determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene; ou seja, para o reconhecimento, aos índios, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam**. 11.2. O marco da tradicionalidade da ocupação. (PET 3388 ED / RR). Sem os destaques no original.
> [...]

Com efeito, de acordo com o figurino desenhado pela Carta Política de 1988 (artigo 231 da CF/88), não há que se falar em territórios indígenas, mas somente, em terras indígenas, de modo que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, **ao passo que o usufruto de tais terras pertence aos índios e às comunidades indígenas**. (PET 3388 ED / RR).

Por isso, **as consultas às comunidades indígenas não podem ser num formato que, por exemplo, extinga a existência ou esvazie a autonomia e o direito ao desenvolvimento regional assegurado constitucionalmente também ao Estado de Roraima**, uma vez que a titularidade de bens não se confunde com o senhorio e autonomia político-administrativo de um território indígena.

Entrementes, as normas apontadas na presente ação (artigo 1º, incisos I e IV, do artigo 4º, inciso I, do artigo 20, XI, do artigo 21, IX, do artigo 43, *caput*, do art. 48, IV, do artigo 58, §2, VI, do artigo 170, incisos I e VII, do artigo 231, todos da Constituição Federal) como parâmetros para validade da Convenção 169/OIT, asseguram ao Estado de Roraima, na qualidade de membro da Federação, o direito ao desenvolvimento econômico e social, o direito ao desenvolvimento e à redução das

desigualdades regionais, o direito de inclusão nos planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, e, sobretudo**, numa análise comparativa com os demais Estados-membros da Federação, o direito a redução das desigualdades regionais e sociais**.

Para tanto, **a segurança jurídica resultante do estabelecendo de regras claras na execução e materialização da demarcação de terras indígenas e do formato do usufruto dessas terras é medida necessária para que Roraima, por exemplo, crie um ambiente estável e tenha condições materiais, econômicas, sociais e políticas de planejar e executar políticas públicas que possam atrair investidores interessados na plantação de soja, e, nos demais segmentos do agronegócio**.

Sucede que tais preceitos constitucionais entram em rota de colisão com as normas impugnadas da aludida Convenção 169 da OIT.

Daí decorre que nenhuma terra indígena se eleva ao patamar de território político, assim como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada. Cuida-se, cada etnia indígena, de realidade sociocultural distinta, parte deles índios em processo de aculturação e já se encontra já inserido também na cultura e modo de vida dos não indígenas, de modo que **dessa diversidade cultural pode ser instrumento de diversificação do potencial econômico-cultural dos entes federativos**, consoante entendimento sedimentado no Acórdão dos EMB.DECL. NA PETIÇÃO 3.388 RORAIMA.

As consultas às comunidades indígenas executadas através dos representantes de tais comunidades encontram eco, dentre outros, n**o princípio da boa-fé, nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade**, porquanto o arquétipo desenhado pela Constituição Federal, no que tange ao usufruto das terras pelas comunidades indígenas, deve ser balizado no fato de que, se por um lado deve ser preservada a identidade de cada etnia, por outro se deve buscar um relacionamento mútuo com outras etnias indígenas e grupamentos de não índios. Tudo, **objetivando a proteção harmoniosa entre os bens jurídicos tutelados pela CF/88 e, em última análise, a materialização dos direitos humanos indígenas**.

Nessa quadra, as normas impugnadas adotam critério político e jurídico oposto ao consagrado na Constituição Federal, uma vez que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros, os princípios da soberania nacional e da redução das desigualdades regionais e sociais, não fazendo distinção entre índios e não índios (CF/88, artigo 170, incisos I e IV).

A redução e a eliminação das desigualdades **socioeconômicas** que possam existir entre os membros indígenas e os demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida, também têm assento na Convenção 169 da OIT, por exemplo, em seu artigo 2º, 1, 2, c):

> Artigo 2º
> [...]
> 2. Essa ação deverá incluir medidas:
> a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população;
> b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, **econômicos e culturais desses povos**, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições;
> c) **que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças sócio-econômicas que possam existir entre os membros indígenas e os demais membros da comunidade nacional**, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida. Destaques acrescentados ao original.

Examinando as normas do artigo 6º, 1, "a", 2, artigo 15, 2, a consulta aos povos indígenas se encontra em descompasso também com o preceito do inciso VII do artigo 170 da Constituição Federal, uma vez que tais consultas, no Estado de Roraima que, por sua vez, possui dezenas de comunidades indígenas, **em regiões de difícil acesso, parte dessas comunidades o acesso, por sinal, somente através de "avião, torna impossível a execução de obras públicas estruturais visando a redução das desigualdades regionais e sociais de Roraima**.

Nesse contexto, por exemplo, **a execução das obras públicas voltadas à implantação das torres de energia elétrica no interior de terras indígenas e, por muito mais razão eventualmente compreendida na "Faixa de Domínio[3]" de rodovias federais ou estaduais, devem ser implementadas independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas e à Funai**, nos termos do entendimento do STF vazado no Acórdão do julgamento dos EMB.DECL. NA PETIÇÃO 3.388- RORAIMA.

De fato, essa contextualização fundada numa interpretação sistemática da Constituição Federal encontra ressonância com o entendimento esposado no referido julgado (PET 3388 ED / RR), mais especificamente nas denominadas condicionantes "V" e "VII", *in verbis*:

[3] Define-se como "Faixa de Domínio" a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo (Glossário de Termos Técnicos Rodoviários). Disponível em< http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio>. Acesso em: 22/02/2018.

> 5 - O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da Política de Defesa Nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, **a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico** e o resguardo das riquezas de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o Ministério da Defesa, o Conselho de Defesa Nacional) serão implementados independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai; Sem os destaques no original.
> [...]
> 7 – **O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação**. Sem os destaques no original.

A implementação de obras públicas estruturais e estratégicas para o desenvolvimento regional e nacional, **independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas e à FUNAI**, é o formato que melhor equaciona, por um lado com os interesses regionais e nacionais com os interesses de preservação dos usos, costumes e tradições dos indígenas, e do outro, com os usos, costumes e tradições dos ditos não índios, na materialização de um País fraterno e pluralista. Em palavras outras, **tais consultas consistem no reconhecimento da capacidade indígena para definir seus destinos mediante normas e procedimentos próprios, desde que observados os parâmetros e limitações estabelecidas na Constituição Republicana de 1988**.

Deveras, mostra-se como uma questão de alta indagação a utilização de conceitos jurídicos abertos ou indeterminados na Convenção 169 da OIT. Essa utilização, em demasia, **dos referidos conceitos jurídicos indeterminados tem provocado uma insegurança jurídica** decorrente de decisões judiciais que, no mundo dos fatos, **inviabiliza a efetivação das consultas indígenas, especialmente no caso do Estado de Roraima, em função da existência de centenas de comunidades indígenas, sendo que a maior parte delas, em regiões de difícil acesso**.

Nesse compasso, a título de ilustração do raciocínio em testilha, colaciona-se trecho de decisão judicial prolatada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada (vide doc. 6), na Justiça Federal no Estado de Roraima, pelo Ministério Público Federal em desfavor do ESTADO DE RORAIMA e da UNIÃO, objetivando a "paralisação de todas as atividades concernentes ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), incluindo as ações da Comissão Institucional de Análise instituída pelo Decreto nº. 19.328-E, de 4/8/2015, e eventual tramitação de proposta legislativa com esse objeto, enquanto o Governo do Estado de Roraima não promover ações que assegurem o exercício dos direitos de participação e de consulta prévia e qualificada aos povos indígenas roraimenses no processo de elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE – estadual:

[...]

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida pelo MPF, para determinar ao Estado de Roraima que paralise todas as atividades concernentes à elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico de Roraima, inclusive as ações da Comissão Institucional de Análise do ZEE e a eventual tramitação da respectiva proposta legislativa, até que promova ações que assegurem o exercício dos direitos de participação e de consulta prévia aos povos indígenas roraimenses no processo de elaboração do ZEE estadual, devendo ser atendidas as diretrizes propostas pelo MPF, quais sejam:

1. encaminhamento periódico às associações e comunidades indígenas interessadas de resumos e atas das reuniões da Comissão Institucional de Análise do ZEE, de modo a viabilizar o acompanhamento de suas ações pelos povos e a efetiva compreensão dos conteúdos versados;
2. realização de reuniões com as associações indígenas de Roraima interessadas com a finalidade de definir protocolo de consulta às comunidades indígenas possivelmente afetadas pela definição e implementação do ZEE, podendo as partes, inclusive, definir entidades representativas para que intermedeiem as comunicações, caso entendam conveniente (com registro de ata);
3. realização de consultas culturalmente adequadas, prévias, livres, informadas e de boa-fé às comunidades indígenas e suas entidades representativas, previamente à conclusão dos estudos sobre o ZEE, devendo ser observado, ainda, o seguinte:

3.1. o modo de realização das consultas deverá ser previamente discutido e estabelecido por meio de reuniões entre as associações indígenas e a comissão, conforme item 2;
3.2. as consultas deverão respeitar os métodos tradicionais de decisão dos povos indígenas e tempo razoável para tanto, com suporte antropológico que garanta a devida intermediação cultural;
3.3 as consultas deverão ser realizadas previamente à adoção de quaisquer medidas revestidas de definitividade, em momento no qual o projeto ainda possa ser modificado ou cancelado;
3.4. quando das consultas, deverá ser esclarecido aos indígenas, em linguagem que dominem, todas as informações relevantes coletadas acerca do objeto, as vantagens e desvantagens de sua implementação, suas possíveis consequências e riscos e as alternativas à sua adoção;
3.5. as consultas deverão ser realizadas por autoridade dotada de poder decisório no âmbito do processo de elaboração e implementação do ZEE;
3.6. as consultas deverão ser realizadas sem imposição aos indígenas de qualquer ameaça ou coação, explícita ou implícita.
[...]

Adotada essa interpretação, além de configurar um exacerbado ativismo judicial, sem precedentes, **reduz este Ente Federativo a mera autarquia da União e/ou a um "Estado da Federação virtual"** sem autonomia de viabilizar a gestão da política de planejamento de seu espaço territorial.

Esse tipo de decisão judicial provoca insegurança jurídica a vulnerar os princípios federativos elementares da República Federativa do Brasil.

Daí a razão do ajuizamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que **apenas o STF, na qualidade de Corte Constitucional (Tribunal da Federação) poderá declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados ou, uma interpretação conforme a Constituição, objetivando que tais normas sejam interpretadas numa concepção que os dispositivos impugnados se ajustem aos preceitos constitucionais da Carta da República Federativa do Brasil**.

Certamente, no formato que se pretende executar as consultas às comunidades indígenas, cria um antagonismo entre o usufruto indígena e o desenvolvimento nacional e regional, por exemplo, do agronegócio, da agriculta familiar, fomentando uma espécie de "*apartheid*" entre os interesses indígenas e os interesses do restante da Nação.

Uma indagação: a quem interessa divulgar e fomentar a ideia de que a questão indígena é um empecilho ao desenvolvimento dos estados onde existem reservas indígenas?

Contudo, esse antagonismo é apenas aparente, uma vez que **tais consultas devem observar as peculiaridades de cada comunidade indígena brasileira, tendo como finalidade maior que resultem numa diversificação do potencial econômico-cultural das terras indígenas e dos respectivos entes federativos**.

Mais a mais**, a natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas para por em efeito a referida Convenção deverão ser determinadas com flexibilidade**, levando em conta **as condições próprias de cada país**, conforme norma do artigo 34 da Convenção 169 da OIT.

Nesse olhar, colhe-se trecho do julgamento dos EMB.DECL. NA PETIÇÃO 3.388 RORAIMA:

> [...]
> FALSO ANTAGONISMO ENTRE A QUESTÃO INDÍGENA E O DESENVOLVIMENTO 10. O FALSO ANTAGONISMO ENTRE A QUESTÃO INDÍGENA E O DESENVOLVIMENTO. **Ao Poder Público de todas as dimensões federativas o que incumbe não as é subestimar, e muito menos hostilizar comunidades indígenas brasileiras, mas tirar proveito delas para diversificar o potencial econômico-cultural dos seus territórios (dos entes federativos)**. O desenvolvimento que se fizer sem ou contra os índios, ali onde eles se encontrarem instalados por modo tradicional, à data da Constituição de 1988, desrespeita o objetivo fundamental do inciso II do art. 3º da Constituição Federal, assecuratório de um tipo de desenvolvimento nacional tão ecologicamente equilibrado

> quanto humanizado e culturalmente diversificado, de modo a incorporar a realidade indígena. Grifos acrescentados.
> [...]

3.1 – **Hipóteses de dispensa, natureza e alcance das consultas às comunidades indígenas previstas na Convenção 169 da OIT.**

As hipóteses de dispensa de consulta, sua natureza jurídica e modo de execução devem ser balizadas, tendo como parâmetro a Constituição Federal e não apenas a convenção 169 da OIT, **seja em função de que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos pactuados pelo Brasil antes do advento do § 3º do art. 5º da Constituição Federal**, introduzido pela Emenda Constitucional nº. 45 de 2004, ou, mesmo após a EC nº. 45/2004, não tenham sido aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, **ingressam na estrutura hierárquica normativa brasileira com o status de "norma supralegal"**.

A natureza supralegal das convenções e tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo procedimento ordinário é tema pacífico na jurisprudência dessa Corte Constitucional. Vejamos:

> (...) desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. **O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posteriorao ato de adesão**. Assim ocorreu com o art. 1.287 do CC de 1916 e com o DL 911/1969, assim como em relação ao art. 652 do novo CC (Lei 10.406/2002). [**RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes**, j. 3-12-2008, P, DJE de 5-6-2009, **com repercussão geral**.] = **RE 349.703, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes**, j. 3-12-2008, P, DJE de 5-6-2009. Vide: **AI 601.832 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-3-2009**, 2ª T, DJE de 3-4-2009; **HC 91.361, rel. min. Celso de Mello, j. 23-9-2008**, 2ª T, DJE de 6-2-2009; HC 72.131, rel. p/ o ac. min. Moreira Alves, j.23-11-1995, P, DJ de 1º-8-2003. Destaques acrescentados ao original.

A análise por essa Corte **no que tange às consultas às comunidades indígenas, bem como sobre a impossibilidade de ampliação de terras indígenas já demarcadas, inclusive a observância do prazo de 05 (cinco) anos, par alegação de eventuais vícios do processo demarcatório**, ganha musculatura constitucional na jurisprudência dessa Corte Constitucional em decorrência do "**status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos**

subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão".

Por isso, visando à racionalização e ao aprimoramento do controle abstrato de constitucionalidade, se por um lado é verdade que as leis anteriores a 05 de outubro de 1988 não podem ser objeto do controle de constitucionalidade, por meio de ADI, por outro, igualmente é verdade que o entendimento firmado pelo plenário do STF no julgamento da PET 3388-RR, nesse ponto, mostra-se destoante do entendimento sedimentado nos seguintes julgamentos:

1) RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, j. 3-12-2008, P, DJE de 5-6-2009, com repercussão geral;
2) RE 349.703, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes;
3) AI 601.832 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-3-2009;
4) HC 91.361, rel. min. Celso de Mello, j. 23-9-2008.

Mais a mais, o direito de prévia consulta previsto na Convenção nº 169/OIT, quando sopesado com outros valores igualmente tutelados pela Constituição Federal, bem como tendo em vista que a própria Convenção 169, em seu artigo 34, **estabelece que tais normas deverão ser determinadas com flexibilidade**, levando em conta as condições próprias de cada país. Assim **o passo a passo rígido de tais consultas deve ceder diante de questões estratégicas e peculiares da realidade brasileira, especialmente da realidade amazônica brasileira**.

Assim, em determinadas situações peculiares, tais como, **nas hipóteses em que as torres e equipamentos de Energia Elétrica sejam instalados fora dos limites de terra indígena**, por exemplo, quando na Faixa de Domínio de rodovias federais ou estaduais, **não se mostra razoável a exigência de consulta às comunidades indígenas**.

Analisando a essência da controvérsia, vislumbra-se que as consultas aos povos indígenas, se, por um lado, têm por pano de fundo a efetivação do direito à autodeterminação dos Povos Indígenas através de sua participação direta nas decisões do Estado, por outro, não menos certo é que tais consultas devem ser sopesadas na tomada de decisão, porém, **não têm natureza vinculante, ou seja, não possuem poder de veto, não vinculam às decisões do Estado**.

Essa ponderação, por sinal, consta das palavras do Ministro Gilmar Mendes, citados no voto do voto do **MIN. ROBERTO BARROSO**, no bojo do julgamento dos embargos de Declaração da PET 3388 ED/RR:

> 70. Por fim, conforme observado pelo Ministro Gilmar Mendes, **a relevância da consulta às comunidades indígenas "não significa que as decisões dependam formalmente da**

> **aceitação das comunidades indígenas como requisito de validade**" (fl. 799). Os índios devem ser ouvidos e seus interesses devem ser honesta e seriamente considerados. Disso não se extrai, porém, que a deliberação tomada, ao final, só possa valer se contar com a sua aquiescência. Em uma democracia, as divergências são normais e esperadas. Nenhum indivíduo ou grupo social tem o direito subjetivo de determinar sozinho a decisão do Estado. Não é esse tipo de prerrogativa que a Constituição atribuiu aos índios.

A título de ilustração e reforço das teses ventiladas, constata-se que a **inexistência de poder de veto** das consultas aos povos indígenas, encontra eco também nas decisões da Corte Constitucional da Colômbia, conforme se extrai do julgamento da Sentencia C-175/09[4]:

> [...]
>
> CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Obligación impuesta al Estado cada vez que se vayan a adoptar medidas susceptibles de afectarles directamente/CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-No constituye poder de veto ni inhabilidad del Estado/CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Requisitos de tiempo, modo y lugar/CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Trámite sometido al principio de buena fe.
> [...]
> A partir de lo expuesto, el Ministerio alega que "en el caso concreto, el Gobierno Nacional actuó de buena fe, abriendo todos los espacios de concertación necesarios, buscando interlocución con las comunidades, disponiendo de los recursos públicos para concretar escenarios de concertación, buscando en multiplicidad de ocasiones la retroalimentación de las comunidades". **Agrega que el derecho a la consulta no tiene carácter absoluto, ni menos puede constituirse en un poder de veto que vacíe la actividad legislativa, mucho más cuando, como sucede en El presente caso, la imposibilidad de la consulta previa se derivó de una decisión autónoma de las comunidades indígenas de participar en las instancias propuestas por el Ministerio para el efecto**. En tal sentido, trae a colación las consideraciones efectuadas por la Corte en las sentencias C-891/02 y C-620/03, al igual que lo señalado por la OIT en la Guía para la Aplicación del Convenio 169. Sem os destaques no original.
> [...]

Em decisão mais recente (Sentencia T-485/15), a Corte Constitucional da Colômbia manteve tal entendimento:

> Sentencia T-485/15
> DIVERSIDAD ETNICA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Protección constitucional
> Las comunidades étnicas son titulares de derechos fundamentales específicos, que deben ser especialmente protegidos en razón de considerarse como sujetos de especial protección constitucional. Esta comprobación ha llevado a la Corte a definir un grupo de derechos de las comunidades diferenciadas, todos ellos relacionados con la preservación

4 Sentencia C-175/09. Disponível em http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-175-09.htm. Acesso em: 22/02/2018.

de su diversidad étnica y cultural, así como los demás derechos fundamentales que se adscriben a sus miembros.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Protección internacional DERECHO DE PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES-Jurisprudencia constitucional
[...]
Ante esta intervención, el representante del Ministerio del Interior puso de presente que Asotuplab no podia constituirse en vocero de la comunidad, a efectos del cumplimiento del requisito de consulta previa, pues dicha representatividad estaba circunscrita exclusivamente a los consejos comunitarios. **Al respecto, se manifestó que "la consulta previa se hace con la comunidad y ésta tristemente no tiene derecho al veto si esta no se hace, es verdad como lo manifestó el señor Eleuterio existen herramientas jurídicas que son aplicables para que los proyectos continúen su curso**. La comunidad puede exigir a la empresa toda la información necesaria para realizar el trabajo. Necesitamos a todos los miembros de la comunidad. || Los voceros participantes por la consulta previa son los
miembros de la comunidad y para ellos es muy claro el decreto 1745 de 1995, este señala quienes son los que integran un consejo comunitario y las personas que no pertenecen a la comunidad tendrán que adherirse a las decisiones que éste tome en cuanto al territorio se trate (sic)". Sem os destaques no original.
[...]

Na mesma toada, é o entendimento do Tribunal Constitucional da Bolívia[5]:

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2017 Sucre, 29 de noviembre de 2017
[...]
Conforme el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y el art. 2 de la CPE, la libre determinaciónestá garantizada en el marco de la unidad del Estado, y se traduce en el derecho de las NPIOC a la autonomía y al autogobierno.
Consecuentemente la libre determinación, dota a las NPIOC de una capacidad política para definir sus destinos mediante normas y procedimientos propios a ser ejercidos al interior de su jurisdicción territorial; pero en los parámetros o limitaciones establecidos en la Norma Suprema y la regulación sancionada por los órganos de gobierno sobrematerias como: hidrocarburos como recurso natural no renovable, los recursos naturales estratégicos, la consulta previa y los procedimientos apropiados, trátese de leyes generales y abstractas como la reglamentación para hacer efectivo el mandato de la ley, ya que por imperio de los art. 1 y 2 de la Norma Suprema, la acepción "Estado Unitario", presenta una especial relevancia por el cual, el nivel central de gobierno es el responsable de resguardar la integridad del territorio nacional, garantizar la unidad entre los bolivianos y definir legislación y acciones aplicables de forma coercitiva sobre la jurisdicción nacional; lo que se traduce en que la libre determinación como cualidad gubernativa de la que se dotó a las

[5] SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2017. Sucre, 29 de noviembre de 2017. Tribunal Constitucional da Bolivia. Disponível em<https://buscador.tcpbolivia.bo/%28S%28udf3s1dtvklpa1nmbgb4rhir%29%29/WfrJurisprudencia.aspx>. **Acesso em: 21/02/2018.**

> NPIOC y la obligación de consultarlas cuando se prevea explotación de recursos naturales no renovables, para el caso analizado hidrocarburos, no se traduce en un veto a favor de ellas; sino, en una obligación estatal a cumplir de forma imperativa, pero en el marco de la ley y los reglamentos específicos a los que deben sujetarse las NPIOC.
> [...]
> En este entendido, de la revisión del memorial del accionante, se evidencia una alusión general a principios y valores presuntamente vulnerados, pero no se individualiza cuáles son estos, y menos se expone una fundamentación clara y concreta, únicamente se advierte citas extraídas del criterio del "Relator Especial" del informe A/HRC/12/34 de 15 de julio de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la cita reiterada del art. 30.II.15 de la CPE, sobre los derechos de los indígenas; de cuya redacción, el accionante infiere que no podría adoptarse medidas de intervención sin el consentimiento de los pueblos indígenas; no obstante de esta afirmación y su contrastación con otros argumentos rescatados del propio memorial de acción de inconstitucionalidad, se evidencian contradicciones ya que también reconoce que la exigencia de la consulta previa no se constituye en un veto a favor de los PIOC, en consecuencia los fundamentos contradictorios expuestos no generan Duda razonable.
> [...]

Pensar o contrário significaria que a decisão de **tal consulta teria o condão de se sobrepor, por exemplo, ao interesse da política de cunho estratégico para o desenvolvimento nacional e regional da República Federativa do Brasil**.

O eventual poder de veto representaria uma espécie de "ditadura das minorias", impondo seus valores e seu modo de vida à maioria da nação, de modo que o poder de veto pelas comunidades indígenas não extrai seu fundamento de validade da Lei Fundamental de 1988, porquanto, se é verdade que a democracia não exclui a comunidade indígena do diálogo, por **outro, não menos correto é a compreensão de que os fundamentos da cidadania e do pluralismo não podem ser traduzidos em imposição da vontade da minoria à maioria da população, igualmente composta por brasileiras e brasileiros**. (CF, art. 1º, II e V).

Essa ordem de ideias pode ser extraída também das ponderações do filósofo Julián Marías, em seu "Tratado sobre a Convivência", citado por Eduardo Fortunato Bim[6], a respeito da tendência da substituição da imposição do pensamento majoritário que historicamente oprimiu as minorias, pela "ditadura das minorias", assim verbalizado:

> "estranho fenômeno iniciado ultimamente: **a opressão das maiorias pelas minorias**. [...] **Produziu-se uma glorificação de interesses, atitudes, propósitos de grupos muito reduzidos, por vezes minúsculos**, dos quais se fala todo o tempo, que estão presentes

[6] Bim, Eduardo Fortunato. A participação dos povos indígenas e tribais : oitivas na Convenção 169 da OIT, Constituição Federal e Instrução Normativa n. 1 da Funai. Disponível em < http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/509935>. **Acesso em: 22/02/2017**.

> diante de todos os olhos e os ouvidos, que ocupam uma desmedida parte do horizonte público. **Deveria ser feita uma apuração do que realmente significam, e de sua comparação com o volume efetivo das maiorias quase silenciosas. Os direitos das minorias a expressar-se e fazer valer seus pontos de vista me parecem essenciais; [...] O que me parece indesejável é que elas exerçam opressão, porque toda opressão me repugna**. E se os mais numerosos ficam obscurecidos por muito poucos, isso significa ademais uma usurpação, uma desfiguração do real, em suma uma falsificação" (MARÍAS, 2003, p. 226-227)[7]. Sem os destaques no original.

3.2 – Aparente colisão de direitos fundamentais. Interpretação conforme a Constituição

A controvérsia posta na presente ação, além de girar em torno do alcance e da natureza das normas impugnadas **dizem repeito também ao modelo e formato da Federação brasileira**, uma vez que traz como pano de fundo uma temática sensível condizente aos direitos fundamentais das minorias, no caso vertente, das comunidades indígenas.

Nesse aspecto, e sopesando a natureza programática das normas da Convenção 169 da OIT, a conformação de tais direitos exige do intérprete da Constituição um papel construtivo, ativo no desenvolvimento do processo hermenêutico, de modo além de elementos objetivos extraídos da realidade social, também elementos subjetivos devem ser agregados ao sentido mais justo extraído da aplicação da Constituição, posição de protagonista dentro do processo hermenêutico, concretizando o melhor sentido da norma constitucional (Hesse. A Força Normativa da Constituição).

Elementos objetivos extraídos da realidade social, na presente ação direta de inconstitucionalidade, consiste no fato de que as comunidades indígenas também se beneficiarão, por exemplo, das obras públicas que venham a viabilizar a interligação do Estado de Roraima ao Sistema Nacional de geração de distribuição de energia elétrica, especialmente porque também são constantes a falta de energia nas comunidades indígenas existente no Estado de Roraima.

Igualmente às comunidades indígenas se beneficiarão do zoneamento ecológico-econômico que possibilitará aos governos estaduais uma melhor formulação e planejamento da gestão de seu respectivo espaço territorial voltada, por exemplo, para uma melhor utilização desses espaços para a produção de grãos e do agronegócio em geral, bem como para a produção respeitando o modo de vida dos povos indígenas.

[7] MARÍAS, Julián. *Tratado sobre a convivência:* concórdia sem acordo. Tradução de Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Essa temática indígena não é pacífica. Daí ser imperativa a valorização dos novos paradigmas de interpretação dos preceitos constitucionais à luz do que se denomina de neoconstitucionalismo.

A conformação das normas impugnadas mostra-se permeada por questões de natureza federativa, gravitando em torno de pretensões que envolvem entes políticos da Federação Brasileira.

Ora, o então Presidente da República, ao firmar compromisso com as normas, princípios e com a finalidade pretendida pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, atuou no exercício de sua atribuição de "Chefe do Estado Brasileiro", no caso, o Estado Federal. Em outros termos, representou a República Federativa do Brasil, de modo que comprometeu não apenas a União, e sim, os Estados-Membros da Federação, o Distrito Federal, bem como todos os Municípios brasileiros.

Portanto, o cerne da questão veiculada na presente ação possui uma relação de "carne e unha" com o pacto federativo, por exemplo, com a conformação, o modelo de Federação, igualmente com as questões de natureza ambientais alusivas às consultas aos povos indígenas também no que tange ao planejamento, execução do "zoneamento ecológico-econômico (ZEE)".

Essa controvérsia diz repeito a todos os Estados-membros da Federação brasileira, que possuam em seu espaço territorial "Povos Indígenas e Tribais" e que necessitam planejar e executar o "zoneamento ecológico-econômico" (ZEE), por exemplo, os Estados: Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

A inconstitucionalidade ganha contornos relevantes quando se oberva a indefinição de normas específicas estabelecendo a metodologia, critérios e objetivos que definam, por exemplo, **quais são as instituições representativas das comunidades indígenas para efeito da consulta prevista na multicitada Convenção nº. 169/2012**, torna, no mundo dos fatos, um procedimento burocrático que inviabilizará o ZEE, não apenas no Estado de Roraima, mas sim, em todos os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológico-Econômicos – ZEE, segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal.

De fato, ao se pesquisar a situação atual do Zoneamento Econômico Ecológico no Brasil, segundo informação disponível na página do Ministério do Meio Ambiente do Brasil[8], constata-se que ainda não concluíram o Zoneamento Econômico Ecológico, os seguintes Estados:

[8] **Situação do ZEE no Brasil**. Disponível em< http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80253/Estados/Informacoes%20ZEE%202017.pdf>. Acesso em: **22/2/2018**.

1. AMAPÁ;
2. AMAZONAS;
3. BAHIA;
4. DISTRITO FEDERAL;
5. GOIÁS;
6. MATO GROSSO;
7. MATO GROSSO DO SUL;
8. PARÁ;
9. PARAÍBA;
10. PERNAMBUCO;
11. RIO DE JANEIRO;
12. RIO GRANDE DO NORTE;
13. RIO GRANDE DO SUL;
14. RORAIMA;
15. SÃO PAULO;
16. SERGIPE;
17. TOCANTINS.

Ao se aprofundar um pouco mais nessa pesquisa, verifica-se que ocorreu a validação federal do Zoneamento Econômico Ecológico apenas nos seguintes Estados:

1. ACRE;
2. AMAZONAS, mesmo assim parcialmente;
3. PARÁ, mesmo assim parcialmente;
4. RONDÔNIA.

Veja também que ainda não ocorreu a normatização do Zoneamento Econômico Ecológico, nos seguintes Estados:

1. AMAPÁ;
2. BAHIA;
3. CEARÁ;
4. DISTRITO FEDERAL;
5. ESPÍRITO SANTO;
6. GOIÁS;
7. MARANHÃO;
8. MATO GROSSO DO SUL;
9. PARAÍBA;
10. RIO DE JANEIRO;
11. RIO GRANDE DO SUL;
12. SANTA CATARINA;
13. SERGIPE.

E o mais grave, ainda sequer fora concluída a "proposta de gestão" do Zoneamento Econômico Ecológico dos Estados a seguir descritos:

1. AMAPÁ;
2. AMAZONAS;
3. BAHIA;
4. DISTRITO FEDERAL;
5. GOIÁS;
6. MARANHÃO;
7. MATO GROSSO DO SUL;
8. PARAÍBA;
9. RIO DE JANEIRO;
10. RIO GRANDE DO SUL;
11. RORAIMA;
12. SÃO PAULO;
13. SERGIPE;
14. TOCANTINS.

Objetivando melhor compreensão da questão posta e sua contextualização no cenário nacional, veja-se que os "Povos Indígenas" representam a essência da "formação do povo brasileiro, de modo que, todos os Estados-membros da Federação possuem, no seu respectivo espaço territorial, população autodeclarada indígena[9]. Senão vejamos:

[9] **Notícias: Entre 1991 e 2010, população indígena se expandiu de 34,5% para 80,5% dos municípios do país. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/1069-entre-1991-e-2010-populacao-indigena-se-expandiu-de-34-5-para-80-5-dos-municipios-do-pais>. Publicado em 18 de abril de 2012. Acesso em: 04/12/2017**

População autodeclarada indígena, da participação relativa no total da população do estado e total da população autodeclarada indígena no País, segundo as Unidades da Federação - 2010

Unidades da Federação	População autodeclarada indígena	Unidades da Federação	Participação relativa	
			No total da população do estado (%)	No total da população autodeclarada indígena do País (%)
Amazonas	168 680	Roraima	11,0	6,1
Mato Grosso do Sul	73 295	Amazonas	4,8	20,6
Bahia	56 381	Mato Grosso do Sul	3,0	9,0
Pernambuco	53 284	Acre	2,2	1,9
Roraima	49 637	Mato Grosso	1,4	5,2
Mato Grosso	42 538	Amapá	1,1	0,9
São Paulo	41 794	Tocantins	0,9	1,6
Pará	39 081	Rondônia	0,8	1,5
Maranhão	35 272	Pernambuco	0,6	6,5
Rio Grande do Sul	32 989	Maranhão	0,5	4,3
Minas Gerais	31 112	Pará	0,5	4,8
Paraná	25 915	Paraíba	0,5	2,3
Ceará	19 336	Alagoas	0,5	1,8
Paraíba	19 149	Bahia	0,4	6,9
Santa Catarina	18 041	Rio Grandedo Sul	0,3	4,0
Acre	15 921	Espírito Santo	0,3	1,1
Rio de Janeiro	15 894	Santa Catarina	0,3	2,0
Alagoas	14 509	Sergipe	0,3	0,6
Tocantins	13 131	Paraná	0,2	3,2
Rondônia	12 015	Distrito Federal	0,2	0,7
Espírito Santo	9 160	Ceará	0,2	2,4
Goiás	8 533	Minas Gerais	0,2	3,8
Amapá	7 408	Goiás	0,1	1,0
Distrito Federal	6 128	São Paulo	0,1	5,1
Sergipe	5 219	Rio de Janeiro	0,1	1,9
Piauí	2 944	Piauí	0,1	0,4
Rio Grande do Norte	2 597	Rio Grandedo Norte	0,1	0,3

Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Censo Demográfico 2010.

População autodeclarada indígena, da participação relativa no total da população do estado e total da população autodeclarada indígena no País, segundo as Unidades da Federação - 2010

Unidades da Federação	População autodeclarada indígena	Unidades da Federação	Participação relativa	
			No total da população do estado (%)	No total da população autodeclarada indígena do País (%)
Amazonas	168 680	Roraima	11,0	6,1
Mato Grosso do Sul	73 295	Amazonas	4,8	20,8
Bahia	56 381	Mato Grosso do Sul	3,0	9,0
Pernambuco	53 284	Acre	2,2	1,9
Roraima	49 637	Mato Grosso	1,4	5,2
Mato Grosso	42 538	Amapá	1,1	0,9
São Paulo	41 794	Tocantins	0,9	1,6
Pará	39 081	Rondônia	0,8	1,5
Maranhão	35 272	Pernambuco	0,6	6,5
Rio Grande do Sul	32 989	Maranhão	0,5	4,3
Minas Gerais	31 112	Pará	0,5	4,8
Paraná	25 915	Paraíba	0,5	2,3
Ceará	19 336	Alagoas	0,5	1,8
Paraíba	19 149	Bahia	0,4	6,9
Santa Catarina	18 041	Rio Grande do Sul	0,3	4,0
Acre	15 921	Espírito Santo	0,3	1,1
Rio de Janeiro	15 894	Santa Catarina	0,3	2,0
Alagoas	14 509	Sergipe	0,3	0,6
Tocantins	13 131	Paraná	0,2	3,2
Rondônia	12 016	Distrito Federal	0,2	0,7
Espírito Santo	9 150	Ceará	0,2	2,4
Goiás	8 533	Minas Gerais	0,2	3,8
Amapá	7 408	Goiás	0,1	1,0
Distrito Federal	6 128	São Paulo	0,1	5,1
Sergipe	5 215	Rio de Janeiro	0,1	1,9
Piauí	2 944	Piauí	0,1	0,4
Rio Grande do Norte	2 597	Rio Grande do Norte	0,1	0,3

Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Censo Demográfico 2010.

Ao se contextualizar o atual estágio do Zoneamento Ecológico Econômico no Brasil, depreende-se que o alcance e as hipóteses que necessitam ou não de consulta prévia às comunidades indígenas permeiam de robustez que nos remetem aos alicerces da Federação do Brasil. Portanto, recorre-se ao modelo da Federação Norte Americana, mas especificamente ao caso "**CHISHOLM contra GEORGIA, 1793[10]".**

Nesse caso histórico, numa apertada síntese, a interpretação da Corte Constitucional daquele País fora no sentido de reconhecer ao cidadão o direito de mover ação contra um Estado, o que causou tais protestos que mais tarde foi eliminada pela décima primeira emenda.

[10] A Constituição Viva dos Estados Unidos: história, textos, retratados dos signatários /apresentada com notas históricas por Saul K. PADOVER; tradução de A. Dalla Nina; prefácio de João de Scantimburgo. 2ª edição – São Paulo: IBRASA, 1987, **p. 84**

Contextualizando, a presente ação tem por finalidade, essencialmente, que o Supremo Tribunal Federal reconheça o Direito do Estado de Roraima ao desenvolvimento socioeconômico, de modo que, por exemplo, **as consultas às comunidades indígenas ocorram no mesmo formato e respeito ao pacto federativo da autonomia assegurada aos demais Estados da Federação**.

À toda evidência, das pesquisas levadas a efeito, dentro de uma metodologia na qual se busca fonte oficial, e tendo em vista que, por exemplo, os Estados: SÃO PAULO; RIO DE JANEIRO; RIO GRANDE DO SUL; MATO GROSSO; MATO GROSSO DO SUL; PERNAMBUCO e RIO GRANDE DO NORTE possuem comunidades indígenas em seus respectivos espaços territoriais, sendo que assim como o Estado de Roraima, também não concluíram o Zoneamento Ecológico Econômico, uma indignação mostra-se fundamental, qual seja, **o ZEE daqueles Estados também serão condicionados à consulta na forma entabulada nas normas impugnadas?**

Por isso, sob pena de se tornar inviável a consulta prevista na Convenção nº 169 da OIT, a título de ilustração do raciocínio, tendo como parâmetro validador o postulado constitucional da razoabilidade e proporcionalidade, vislumbra-se alguns formatos na materialização e execução das normas impugnadas:

1) **A consulta deve ser formulada pelo ente federativo interessado à FUNAI.**
2) **A consulta deve ser formulada pelo ente federativo interessado à representação de tais comunidades indígenas diretamente interessadas e devidamente reconhecidas pela FUNAI ou por outro órgão competente do Governo Federal.**
3) **A consulta deve ser formulada pela União através das instituições representativas das comunidades indígenas diretamente interessadas, sendo que instituições representativas devem ser registradas e legalizadas, na forma da legislação regente.**

Portanto, uma das interpretações possíveis, na textura da hermenêutica constitucional, é no sentido de que a consulta seja através das instituições representativas das comunidades indígenas diretamente interessadas.

Inobstante à inconstitucionalidade das normas apontadas, na ponderação dos interesses legítimos e igualmente protegidos pelo manto da Constituição Federal, e tendo em vista a natureza das normas polissêmicas de tais normas, a solução da controvérsia possa ser alcançada através da técnica de interpretação que lhe dê um sentido em conformidade com a Constituição.

Sem mais delongas, a presente ação se mostra imperativa com o fito de preservar a supremacia da Constituição Federal, de modo que o alcance, a conformação, a natureza das consultas aos povos indígenas, representa, em última análise, a formação, formatação, bem como a organização institucional do Estado brasileiro desenhado pela Lei Fundamental de 1988.

IV – DOS PRESSUPOSTOS E DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

A medida cautelar ora requerida preenche os pressupostos de excepcional urgência e relevância da matéria, uma vez que tem por propósito suspender as consultas às comunidades indígenas, **nas hipóteses de execução das obras públicas voltadas à implantação das torres de energia elétrica no interior de terras indígenas** e, por muito mais razão eventualmente compreendida na "Faixa de Domínio" de rodovias federais ou estaduais, **evidencia uma relevante consequência de ordem político-institucional e constitucional**.

A fumaça do bom direito resta efetivamente demonstrada, conforme se verifica nos julgados colacionados, todos calcados nos preceitos constitucionais e no julgamento da PET 3388-Roraima.

Portanto, o caso em tela evidencia a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, mormente em função da necessidade de que seja dada uma interpretação às mencionadas normas da Convenção 169 da OIT, numa sistemática que assegure a convivência harmoniosa dos interesses das comunidades indígenas com os demais valores igualmente tutelados pela Constituição Republicana de 1988.

Assim, a medida cautelar é medida que se impõe, tendo em vista o perigo da demora na apreciação do mérito da causa que se submete a essa Corte Constitucional certamente resultará em graves prejuízos à segurança jurídica e à ordem constitucional e social, à inteligência das normas dos artigos 10, 11 e 12, todos da Lei nº 9.868/99 que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Adotada essa interpretação de exigir consultas prévias, por exemplo, sem observar os parâmetros sedimentados no julgamento da PET 3388-RR, revelam uma manifesta violação flagrante aos preceitos da Constituição da República, uma vez que **esta traz no "bloco de direitos tutelados" também o desenvolvimento regional como fator preponderante do desenvolvimento nacional, num viés de equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional**.

Essa ordem de ideias tem assento numa interpretação sistemática dos preceitos 1º, incisos I e IV, do artigo 4º, inciso I, artigo 20, XI, artigo 21, IX, artigo 43, *caput*, art. 48, IV, artigo 58, §2, VI, artigo 170, incisos I e VII, artigo 231, todos da Constituição Cidadã de 1988.

A propósito, extrai-se da leitura dos referidos preceitos constitucionais a interdependência e a conexão entre a temática indígena, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento nacional, no sentido de que os preceitos constitucionais visam uma relação harmoniosa entre às comunidades indígenas, o desenvolvimento regional e nacional.

A interligação do Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de produção e distribuição de energia elétrica mostra-se vital para a existência de Roraima como Ente Federativo[11], sob pena de se tornar permanentemente dependente de recursos federais, fadado a continuar "numa economia do contracheque", uma vez que a exigência de consulta prévia sobrestou a execução das obras necessárias para a interligação de Roraima ao Sistema Nacional de produção e distribuição de energia elétrica, travando o desenvolvimento socioeconômico desse ente federado.

A plausibilidade da pretensão deduzida na ação mostra-se amplamente demonstrada na presente peça processual.

O perigo da demora mostra-se cristalino, seja em função da paralisação dos serviços de instalação das torres e equipamentos que permitem interligar o Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, bem como tendo em vista que igualmente encontram-se sobrestado o Zoneamento Ecológico Econômico deste Ente Federativo, **inviabilizando, desse modo, as perspectivas de desenvolvimento socioeconômico regional e, por consequência, o desenvolvimento nacional, em função de uma distorcida visão da questão indígena e do alcance das normas da Convenção 169 da OIT**.

4.1 – Iminente perigo de conflitos envolvendo índios e não índios

A FUNAI informa, em Nota Técnica (vide doc. 10), a pretensão de ampliação dos limites de 21 (vinte e uma) terras indígenas no Estado de Roraima, conforme reestudos de limites das terras indígenas, abaixo colacionados:

[11] **Uma espécie de Estado virtual, eis que tem sua autonomia esvaziada por atos comissivos e omissivos do Governo Federal, num processo de amesquinhamento da Federação Brasileira.**

16. No que diz respeito às reinvindicações fundiárias indígenas no estado de Roraima, há 21 registros no Sistema Indigenista de Informações (SII) da FUNAI, conforme quadro a seguir:

Nome	Município (s)	Etnia (s)
Reestudo de limites da TI Canauanim	Cantá e Bonfim	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Waimiri-Atroari	Rorainópolis	Waimiri-Atroari
Reestudo de limites da TI Serra da Moça	Alto Alegre e Boa Vista	Makuxi
Arapuá	Alto Alegre	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Ponta da Serra	Amajari e Boa Vista	Makuxi
Reestudo de limites da TI Muriru	Bonfim	Wapixana
Reestudo de limites da TI Anta	Alto Alegre	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Araçá	Amajari	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Truaru	Alto Alegre e Boa Vista	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Aningal	Amajari	Makuxi
Reestudo de limites da TI Barata Livramento	Alto Alegre e Boa Vista	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Pium	Alto Alegre e Boa Vista	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Boqueirão	Alto Alegre e Boa Vista	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Mangueira	Alto Alegre e Boa Vista	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Jacamim	Bonfim	Jaricuna, Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Tabalascada	Cantá	Wapixana
Reestudo de limites da TI Ouro	Boa Vista	Makuxi
Reestudo da TI Sucuba	Alto Alegre	Makuxi
Reestudo de limites da TI Jabuti	Bonfim	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Malacacheta	Cantá	Makuxi e Wapixana
Reestudo de limites da TI Manoá/Pium	Bonfim	Wapixana
Total: 21 Registros		

17. A maioria absoluta das reivindicações apresentadas pelos grupos Macuxi e Wapixana é por reestudo de limites de terras já regularizadas, localizadas no lavrado e demarcadas na década de 1980 e no início da década de 1990, sob a forma de "ilhas", com base no argumento de que teriam indevidamente excluídas áreas necessárias à sua reprodução física e cultural.

Vista –

18. As reivindicações supramencionadas estão em processo de qualificação, que consiste em reunir informações preliminares de natureza etno-histórica, documental, sociológica, ambiental, cartográfica e fundiária, com vistas a subsidiar, oportunamente, a constituição de Grupo Técnico

Essas demandas indígenas, de certo modo, **incentivadas pela instauração de procedimentos administrativos de reestudos dos limites de terras indígenas já demarcadas tem provocado o acirramento dos ânimos nessas regiões**, conforme se constata, por exemplo, da análise do procedimento de reestudo dos limites da Terra Indígena Waimiri Atroari - Amazonas/Roraima. (Doc. 11).

Esse iminente risco de conflito pode ser aferido, por exemplo, da matéria jornalística veiculada em Jornal Local **com a manchete intitulada de "Fazendeiros não querem ampliação das terras da Comunidade Indígena Anzol, em Roraima**!". (Doc. 12).

A grave lesão à ordem pública e a segurança jurídica mostra-se evidente, uma vez que, **mesmo após a condicionante nº. 17 no sentido de que é vedada a ampliação de terras indígenas já demarcada, bem como a fixação do marco temporal de 05/10/1988, fixada no julgamento da PET 3388-RR, a Justiça Federal no Estado de Roraima determinou a demarcação de mais uma terra indígena em Roraima**.

O acirramento dos ânimos, nessa região, se atesta também por meio da matéria a respeito da **visita às comunidades indígenas em Roraima pelo Ministro da Justiça e o Presidente da Funai, sendo que naquela ocasião as lideranças indígenas cobraram a demarcação de mais 4 reservas indígenas**.

Esse estado de coisas torna a região praticamente um "barril de pólvora"! Provocou a manifestação da Governadora do Estado de Roraima posicionando-se contra "a criação de novas terras indígenas em Roraima, pedindo o cumprimento do precedente do STF, no caso Raposa Serra do Sol". (Doc. 17).

V – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

a) O deferimento do pedido de medida cautelar, *inaudita altera pars*, em vista da excepcional urgência e risco de dano ordem jurídica constitucional, bem como em face da relevância da urgência e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica (arts. 10 e 12 da Lei nº. 9.868/1999), nas questões atinentes à Convenção 169 da OIT, sua validade e aplicação, na Federação da Repúbica Federativa do Brasil (artigo 1º, incisos I e IV, do artigo 4º, inciso I, artigo 20, XI, artigo 21, IX, artigo 43, *caput*, 48, IV, artigo 58, §2, VI, artigo 170, incisos I e VII, artigo 231, todos da Constituição Federal), para:

a1) **suspender a eficácia das normas do artigo 6º, 1, a) e artigo 15, 2, todos da Convenção nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT** – promulgada pelo Decreto nº. 5.051, de 19 de abril de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 20 de abril de 2004, de modo que **a instalação, pela União Federal de equipamentos públicos, as torres e equipamentos de transmissão e distribuição de energia elétrica**, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação, bem como o zoneamento ecológico-econômico dos Estados **serão implementados independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas e à Funai**.

a2) **suspender a eficácia das normas do artigo 13,1 e 2, e do artigo 14, 1 e 2, todos da Convenção nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT** – promulgada pelo Decreto nº. 5.051, de 19 de abril de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 20 de abril de 2004.

a.3) **suspender todos os procedimentos administrativos e processos judiciais** que **tenham por finalidade, causa de pedir e pedidos, a ampliação de terras indígenas já demarcadas**.

a.4) **suspender todos os procedimentos administrativos e processos judiciais** que tenham por finalidade, causa de pedir e pedidos, a demarcação de terras indígenas em que **o processo de ocupação para efeito de** inclusão de determinada área entre as "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios", tendo **como marco temporal a data de 05 de outubro de 1988** (data da promulgação de CF).

a.5) Ainda que Vossa Excelência assim não entenda, de forma subsidiária, através da técnica de interpretação conforme a Constituição, seja firmado o entendimento no sentido de que o usufruto dos índios **não** impede a instalação, pela União Federal **de equipamentos públicos, as torres e equipamentos de transmissão e distribuição de energia elétrica**, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação, **serão implementados independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas e à Funai**.

a.6) Ainda que Vossa Excelência assim não entenda, de forma subsidiária, através da técnica de interpretação conforme a Constituição, firmar o entendimento no sentido de que as consultas aos índios previstas nas normas impugnadas sejam executadas através de suas instituições representativas pela União Federal (liderança institucional da União) e, **no que tange às comunidades que não possuam instituições representativas através da FUNAI**.

b) A posterior oitiva do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, órgãos responsáveis pela edição do ato normativo impugnado, para, querendo, se pronunciarem, no prazo legal.

c) A intimação da Advogada(o)-Geral da União e da Procuradora(o)-Geral da República para, querendo, no prazo legal, se manifestarem a respeito do mérito da presente ação.

d) No mérito, seja julgada procedente a presente ação, confirmando a cautelar e julgando inconstitucional, por inconstitucionalidade material, ou dando interpretação conforme a Constituição, às normas do artigo 6º, 1, a), 2, artigo 13,1 e 2, artigo 14, 1 e 2, artigo 15, 2, todos da Convenção nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT – sobre Povos Indígenas e Tribais promulgada pelo Decreto nº. 5.051, de 19 de abril de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 20 de abril de 2004, de modo que, sedimentando, com força vinculante, as diretrizes básicas para o exercício do usufruto indígena, tendo como parâmetros a Constituição Federal de 1988 e a Convenção nº. 169 da OIT, por afronta direta aos preceitos do artigo 1º, incisos I e IV, do artigo 4º, inciso I, artigo 20, XI, artigo 21, IX, artigo 43, *caput*, 48, IV, artigo 58, § 2º, VI, artigo 170, incisos I e VII, artigo 231, todos da Constituição Federal, uma vez que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelo princípio da independência nacional.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Boa Vista - Roraima, 2 de março de 2018.

MARIA SUELY SILVA CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

AURÉLIO TADEU M. CANTUÁRIA JR
Procurador-Geral do Estado de Roraima
(OAB-RR nº. 348pRR)

EDIVAL BRAGA
Procurador do Estado de Roraima
(OAB-RR nº. 487)

Documentos da ADI contra a Convenção nº. 169 da OIT:

Doc. 1- Termo de posse da Governadora do Estado de Roraima.
Doc. 2- Decreto nº. 5.051, de 19 de abril de 2004 publicado no Diário Oficial da União de 20 de abril de 2004, relativo à internalização na ordem jurídica interna da Convenção nº.169 da OIT.
Doc. 3- Parecer Normativo nº 001/2017/GAB/CGU/AGU.
Doc. 4- Sentença proferida nos autos da ACP 18408-23.2013.4.01.3200 na Justiça Federal do Amazonas.
Doc.5 - NOTA TÉCNICA N°115-2013-DPE-SPE-MME.
Doc. 6- Decisão nos autos da ACP-RR - Processo 1000487-02.2017.4.01.4200.
Doc. 7- Notícias de falta de energia nas comunidades indígenas.
Doc. 8- Ofício SEPLAN nº. 179/2017.
Doc.9- Situação do ZEE no Brasil.
Doc. 10- Informação Técnica da FUNAI a respeito das reinvindicações das comunidades indígenas em Roraima.
Doc. 11- Procedimento de reestudo dos limites da Terra Indígena Waimiri Atroari - Amazonas/Roraima.
Doc. 12- Notícia do STF mantendo a suspensão de ampliação de terra indígena em São Paulo.
Doc. 13. Fazendeiros não querem ampliação da Terra Indígena do ANZOL.
Doc. 14- Justiça Federal determina a demarcação de mais uma terra indígena.
Doc. 15. Demarcações indígenas - Moradores recorrem contra a demarcação.
Doc. 16- Visita MJ e Funai. Demarcações indígenas.
Doc. 17- Governadora se posicionando contra "a criação de novas terras indígenas".